

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2342/2533

กรมศุลกากร กับพวก

บริษัทแอ๊ป้าคอนเทนเนอร์ส จำกัด

โจทก์
จำเลย

พ.ร.ก.พิกัตอัตราศุลกากร พ.ศ.2503 มาตรา 4 วรรคแรก, มาตรา 12 วรรคสอง
พ.ร.ก.พิกัตอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 มาตรา บัญชีพิกัตอัตราอากรขาเข้า ประเภทที่
76.06, 76.16, มาตรา

การตีความว่าของใด อยู่ในพิกัตประเภทใด ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กฎหมายกำหนด สินค้าที่จำเลยนำเข้าเป็นอลูมิเนียมแผ่นกลมมีรูตรงกลาง ใช้สำหรับ
ทำหลอดยาสีฟัน จึงเป็นสินค้าที่มีลักษณะเป็นแผ่นที่จัดเตรียมไว้เพื่อทำหลอดทำด้วย
อลูมิเนียมตามรายการที่ระบุไว้ในพิกัต ประเภทที่ 76.06 จะตี ความว่าเข้าอยู่ในพิกัต
ประเภทที่ 76.16 ซึ่ง ระบุไว้กว้าง ๆ โดยโจทก์อาศัยหลักเกณฑ์อื่นนอกเหนือจากที่
กฎหมายกำหนดไว้มาตีความย่อมไม่ถูกต้อง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยนำสินค้าทำด้วยอะลูมิเนียมเข้ามาในราชอาณาจักรและ
สำแดงประเภทพิกัตเป็นพิกัตที่ ๗๖.๐๖ อัตราอากรร้อยละ ๑๕ ที่ถูกต้องแล้วสินค้านี้
กล่าวเป็นของอื่น ๆ ที่ทำด้วยอะลูมิเนียม ซึ่งเป็นสินค้าตามประเภทพิกัตที่ ๗๖.๑๖ ข.
อัตราอากรร้อยละ ๓๐ การสำแดงรายการในใบขนสินค้าขาเข้า ไม่ถูกต้อง ขอให้
บังคับจำเลยชำระเงินอากรขาเข้าภาษีการค้า ภาษีบำรุงเทศบาลที่ขาดจำนวนกับเงิน

เพิ่มเป็นเงิน ๘๔๐,๒๖๙.๗๔ บาท พร้อมเงินเพิ่มภาษีอากรอัตราร้อยละ ๑ ต่อเดือน ของภาษีการค้าที่ขาดอยู่จำนวน ๒๒๖,๐๘๑.๙๔ บาท กับเงินเพิ่มภาษีบำรุงเทศบาลใน อัตราร้อยละ ๑๐ ของเงินเพิ่มภาษีการค้าดังกล่าว นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ ให้แก่โจทก์

จำเลยให้การว่า สินค้าที่จำเลยนำเข้ามิใช่เป็นสินค้าตามประเภทพิกัตที่ ๗๖.๑๖ ข. แต่เป็นสินค้าแผ่นอะลูมิเนียมทำเป็นรูปวงกลม เจาะรู เพื่อใช้ทำหลอดยาสีฟัน ตรงกับพิกัตที่ ๗๖.๐๖ จำเลยไม่ต้องชำระภาษีอากรและเงินเพิ่มตามฟ้อง และหาก จำเลยจะต้องชำระค่าภาษีในพิกัตที่ ๗๖.๑๖ ข. จำเลยก็ไม่ต้องชำระเงินเพิ่มเพราะ ไม่มีเจตนาหลีกเลี่ยงการชำระภาษี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงยุติว่าสินค้าที่จำเลยนำเข้าทั้ง ๔ คราว ตามที่ฟ้อง นั้นเป็นอะลูมิเนียมสลักมีลักษณะเป็นแผ่นกลมเรียบมีรูตรงกลาง ๆ ระบุในใบขนว่า ใช้ทำหลอดบรรจุยาสีฟันพระราชกำหนดพิกัตอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๐๓ มาตรา ๔ วรรคแรก กำหนดให้เรียกเก็บและเสียภาษีอากรตามที่กำหนดไว้ในพิกัตอัตราอากร ตามท้ายพระราชกำหนดซึ่งในพิกัตประเภทที่ ๗๖.๐๖ ในช่องรายการระบุว่าเป็น"หลอด ท่อ และแผ่นที่จัดเตรียมไว้เพื่อทำหลอดหรือท่อทำด้วยอะลูมิเนียม รวมทั้งอะลูมิเนียมที่ทำเป็นแท่งกลวง

- หลอด ท่อ และที่ทำเป็นแท่งกลวง

- อื่น ๆ "

ส่วนในพิกัดประเภทที่ ๗๖.๑๖ ในช่องรายการระบุว่า "ของอื่น ๆ ทำด้วยอลูมิเนียม

ก. ของประดับกาย และของใช้ซึ่งตามปกติเป็นของติดตัวซึ่งมิได้ระบุไว้ในประเภทอื่น

- ของประดับกาย

- อื่น ๆ

ข. อื่น ๆ

- ถัง

- เครื่องประดับเครื่องแต่งกาย

- เครื่องประดับอย่างอื่น

- เครื่องมือเครื่องใช้ประจำบ้าน

- ปลอกอลูมิเนียมที่ใช้ในการผลิตดินสอ

- อื่น ๆ

พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๐๓ มาตรา ๑๒ วรรคสองบัญญัติว่า "การตีความให้ถือตามหลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากรในภาค ๑ ทำโดยพระ

ราชกำหนดนี้" ซึ่งภาค ๑ ข้อ ๓ หลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากรกำหนดว่า "ถ้าเห็นว่าของชนิดใดอาจจัดเข้าได้สองประเภทหรือมากกว่านั้น จะด้วยเหตุผลประการใดก็ตามให้ถือหลักการจำแนกประเภทดังนี้

(ก) ถ้าประเภทหนึ่งระบุลักษณะของของไว้โดยชัดแจ้ง และอีกประการหนึ่งระบุไว้อย่างกว้าง ๆ ให้จัดเข้าในประเภทที่ระบุไว้โดยชัดแจ้ง..." ดังนั้นการตีความว่าของใดจะอยู่ในประเภทใดจึงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายดังกล่าวข้างต้นกำหนดไว้ ไม่อาจจะนำหลักที่นอกเหนือจากที่กำหนดมาเป็นกฎเกณฑ์ในการตีความได้ในเมื่อสินค้าที่จำเลยนำเข้าเป็นอะลูมิเนียมแผ่นกลมเรียบมีรูตรงกลางใช้สำหรับทำหลอดยาสูบ จึงเป็นสินค้าที่มีลักษณะเป็นแผ่นที่จัดเตรียมไว้เพื่อทำหลอดที่ทำด้วยอะลูมิเนียมตามรายการที่ระบุไว้ในพิกัดประเภทที่ ๗๖.๐๖ โดยชัดแจ้ง จะตีความว่าเข้าอยู่ในพิกัดประเภทที่ ๗๖.๑๖ ซึ่งระบุไว้กว้าง ๆ โดยอาศัยหลักเกณฑ์อื่นตามที่โจทก์อ้างนั้นเป็นการตีความที่ไม่ถูกต้อง โจทก์ที่ ๑ จึงไม่อาจจะเรียกเก็บอากรในพิกัดประเภทที่ ๗๖.๑๖ ได้ เมื่อโจทก์ที่ ๑ ไม่อาจเรียกเก็บอากรเพิ่มขึ้นได้แล้ว โจทก์ที่ ๒ ก็ไม่อาจเรียกเก็บภาษีการค้าเพิ่มขึ้นได้ ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ทั้งสองมานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยฎีกาของโจทก์ทั้งสองฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(อุดม เฟื่องฟูง-เดชา สุวรรณโณ-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

ศาลแพ่ง - นายสุชาติ สุขสมิต

ศาลอุทธรณ์ - นายตัน เวทไ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ